

15/468-10

21.11.17

**Dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Son dövrdə daşınmaz əmlakın özgeninkiləşdirilməsinə dair bir sıra müqavilələrin və vərəsəlik şəhadətnamələrinin notariat kontorunda rəsmiləşdirilmədiyi, belə sənədlərin saxta olması faktının yoxlanılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilməsi hallarına rast gəlinir.

Bildirilməlidir ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 144-cü maddəsinin tələbinə görə notarius daşınmaz əmlakın dövlət reyestri obyektlərinə dair sərəncam verilməsi haqqında müqaviləni təsdiqlədikdən dərhal sonra onu elektron formada informasiya sistemləri vasitəsilə, iki iş günü müddətində isə həmin müqavilənin bir nüsxəsini sifarişli poçt göndərişi vasitəsi ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə göndərməlidir.

Məlum olduğu kimi, 2015-ci il tarixdən alqı-satqı müqavilələri informasiya sistemi vasitəsilə tərtib edilir. Bu isə öz növbəsində barəsində notariat hərəkəti aparılmış şəxsin soyadı, adı, atasının adı, sənədin mətni, eləcə də notariat hərəkətini aparan notariat kontoru barədə müvafiq məlumatların bazada saxlanılmasını təmin edir.

Habelə sənədlərin saxtalaşdırılmasının qarşısının alınması üçün hər bir notariat hərəkətinin üzərində unikal, təkrarlanmayan identifikasiya nömrəsi əks olunmuş xüsusi təhlükəsizlik kodundan ibarət barkod yerləşdirilir.

O cümlədən, notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət edən şəxslərin sonradan əsassız müraciətlərinin qarşısının alınması və müqavilənin məhz müqavilə iştirakçısı tərəfindən imzalanmasını sübut etmək üçün tərəflərin istəyindən asılı olaraq barəsində notariat hərəkəti aparılmış şəxslərin fotosəkli müqavilədə həkk olunur.

Göstərilənlərə əsasən, mülkiyyət və əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri obyektlərinə dair sərəncam verilməsi haqqında müqavilə təsdiqləndikdən dərhal sonra onu elektron formada informasiya sistemləri vasitəsilə, iki iş günü müddətində isə həmin müqavilənin bir nüsxəsinin sifarişli poçt göndərişi vasitəsi ilə göndərilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsi ciddi tapşırılır.

Bu məktubun öyrənilməsi barədə məlumatı dərhal zeynabdunyamaliyeva@mail.ru elektron poçt ünvanına göndərməyiniz tələb olunur.

**Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov

